

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1691/2530 พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา โจทก์
นายอรุณ ศิริเชตร์ กับพวก จำเลย
นายสาทาน สมศรี จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6,59 ปรับ 1,000 บาท มาตรา 42,64 ปรับ 400 บาท
รวมปรับจำเลยที่ 3 เป็นเงิน 1,400 บาท จำเลยที่ 3 เบิกความรับในข้อนี้ เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงปรับจำเลยที่ 3 เป็นเงิน 933 บาท
ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก ฯลฯ ให้ขังจำเลยที่ 3 ไว้ระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 340 วรรคสี่,340 ตี,80,83 ฯลฯจำคุก 20 ปี จำเลยที่ 3 ให้การรับ
สารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 3 มี
กำหนด 13 ปี 4 เดือนและเมื่อรวมกับโทษฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติรถยนต์ที่
ศาลชั้นต้นลงโทษปรับจำเลยที่ 3 ไว้ 933 บาทแล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด13
ปี 4 เดือน และปรับ 933 บาท นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 192)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 161)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องของ จำเลยที่ 3

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องของ จำเลยที่ 3

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>